

Contrato de Trabalho com Prazo de Experiência

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Trabalho, nos termos e para os efeitos do artigo 443 e seus parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as partes, de um lado **A55 Consultoria em Credito Ltda**, estabelecida no município de **São Paulo**, à **Rua Angélica, 2529**, neste ato representada pelo seu bastante preposto e/ou procurador, ao final assinado, adiante designada **EMPREGADORA**, e, de outro lado, **Rafaela Oliveira Brito**, portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº. **088013**, série **00400-SP** emitida no Estado de **São Paulo** doravante designado **EMPREGADO**, ajustam entre si o presente Contrato de Trabalho, na conformidade do artigo 444 da CLT, que se regerá pelas condições e cláusulas que reciprocamente aceitam e outorgam:

1 - A **EMPREGADORA** contrata o **EMPREGADO** para exercer a função de **Especialista Financeiro**, pelo prazo de **45(Quarenta E Cinco)** dia(s), a contar desta data, obrigando-se a fazer todos os serviços estipulados dentro de suas atribuições, bem como o que vier a ser objeto de ordens, cartas avisos ou circulares, nos termos do parágrafo único do artigo 456 da CLT, mediante o salário fixo de **2.000,00 (Dois Mil Reais)**, por mês, neste já incluído o repouso semanal remunerado. Fica esclarecido que a **EMPREGADORA** não se obriga a qualquer outro pagamento, senão o ajustado, sendo certo que se a mesma conceder quaisquer outros pagamentos, como abono, gratificações etc., o fará em caráter de liberalidade, não se constituindo em obrigações nem se integrando os respectivos pagamentos no salário do **EMPREGADO**, salvo no caso dos cargos previstos no art. 62, II, da CLT, que perceberão, à título de Gratificação de Função, o adicional de 40% (quarenta por cento) sobre o salário efetivo, nos termos do art. 62, parágrafo único, da CLT.

§ 1º - Findo o prazo estabelecido no *caput* desta, sem que tenha havido manifestação contrária de quaisquer das partes, prorroga-se o contrato de experiência por outro período, não podendo a soma de dias de ambos exceder 90 (noventa) dias;

§ 2º - Decorrido o prazo previsto no *caput* e § 1º desta cláusula, sem que tenha havido rescisão, o contrato passará a ser contrato por prazo indeterminado.

2 - A duração diária de trabalho será de **8** horas, de segunda a sexta-feira, já compensado o sábado, com intervalo de 1 (uma) hora para refeição/descanso, perfazendo um total de **40** horas semanais e **200** horas mensais. Essa jornada poderá ser alterada à critério da **EMPREGADORA**.

§ 1º - Caso o **EMPREGADO** venha a cumprir, habitualmente, a jornada de trabalho estipulada no *caput* em estabelecimento diverso das instalações da **EMPREGADORA**, e frente à impossibilidade de fiscalizar o tempo realmente dedicado com exclusividade à **EMPREGADORA**, ou à sua cliente, a jornada de trabalho passará a ser regida nos termos do art. 62, I, da CLT, devendo ainda o **EMPREGADO**, para fins de percepção de seus vencimentos mensais, apresentar à **EMPREGADORA** até o 25º (vigésimo quinto) dia do mês em curso, a ficha de controle de ponto do **EMPREGADO** devidamente assinada e assinalada, esta última quanto aos dias e horários de jornada cumprida.

3 - Sem autorização expressa da **EMPREGADORA**, fica estabelecido que é terminantemente proibido qualquer prorrogação de jornada de trabalho pelo **EMPREGADO** que resulte em jornada extraordinária, salvo para efeito de compensação, e desde que devidamente documentada e autorizada.

4 - O **EMPREGADO** declara ter total conhecimento das Diretrizes Corporativas, comprometendo-se a respeitá-las e cumpri-las integralmente, assim como as de Ética e Integridade dos negócios, as normas disciplinares e de trabalho estabelecidas no regulamento da **EMPREGADORA**, e executar os serviços a seu cargo com zelo e eficiência.

5 - O **EMPREGADO** declara estar ciente de que deverá comunicar de imediato a ocorrência de fatos que determinem a perda do direito ao salário-família (óbito de filho, cessação da invalidez de filho inválido, sentença judicial que determine o pagamento a outrem), e que o não cumprimento além de obrigar à devolução das importâncias recebidas indevidamente, sujeitar-se-á às penalidades previstas no art. 171 do Código Penal e à rescisão do contrato de trabalho, por justa causa.

6 - O **EMPREGADO** se obriga, enquanto perdurar a relação trabalhista mantida com a **EMPREGADORA**, a não prestar serviços a outras pessoas, físicas ou jurídicas, cujo interesse próprio ou de seus Clientes possa coincidir ou entrar em

Contrato de Trabalho com Prazo de Experiência

concorrência com os da **EMPREGADORA**.

Parágrafo Único: Caso o **EMPREGADO** venha a prestar serviços para outra pessoa física ou jurídica, na forma do parágrafo anterior, a **EMPREGADORA** rescindir o contrato por justa causa, podendo, ainda, propor as medidas judiciais cabíveis contra o **EMPREGADO**.

7 - O **EMPREGADO** manterá rigoroso sigilo no que se refere às informações a que tiver conhecimento em decorrência de suas atividades junto à **EMPREGADORA**, mesmo que após a rescisão do Contrato de Trabalho.

8 - Todos os resultados de pesquisas científicas, inventos ou aperfeiçoamentos, os Produtos desenvolvidos de informática e de outras tecnologias, criados ou para cuja criação venha o **EMPREGADO** a contribuir, são de propriedade da **EMPREGADORA**.

§ 1º - Fica expressamente estabelecido que a **EMPREGADO** guardará absoluto sigilo sobre dados, informações técnicas e documentos fornecidos pela **EMPREGADORA**, tanto no que diz respeito à própria **EMPREGADORA** quanto às empresas Clientes, sendo terminantemente proibida sua reprodução ou divulgação por qualquer meio, bem como o acesso a terceiros não autorizados pela **EMPREGADORA**, reconhecendo o caráter de segredos comerciais e/ou indústrias e/ou propriedade intelectual, previsto nas leis 9.609 e 9.610, ambas de 19/02/1998.

§ 2º - Responderá criminalmente ainda o **EMPREGADO**, com fulcro no art. 195 da Lei nº. 9.279/96, não obstante o disposto no *caput*, no caso de divulgar, explorar ou utilizar-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, a que teve acesso mediante relação com a **EMPREGADORA**, mesmo após o término do contrato;

§ 3º - O **EMPREGADO** responderá criminalmente, também, conforme preceitua o *caput* desta, se divulgar, explorar ou utilizar-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o *caput*, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude.

9 - **EMPREGADO** desempenhará as atividades para o qual está sendo contratado no município de **<LOC_DssMunicipio >**, podendo ser transferido para localidade diversa da que resultar do contrato, observado o disposto no art. 469 da CLT;

10 - O **EMPREGADO** declara estar ciente de que a **EMPREGADORA** não poderá efetuar descontos de seus vencimentos mensais, exceto nas seguintes hipóteses, conforme preceitua o **art. 462 da CLT e Enunciado 342 do TST**:

I - adiantamentos salariais (salários pagos antecipadamente);

II - dispositivos de lei, ou seja, obrigações conferidas ao empregador, tais como: contribuição previdenciária; contribuição sindical; Imposto de Renda na Fonte; pensão alimentícia, desde que determinada a respectiva dedução pelo Poder Judiciário; não-concessão de aviso prévio pelo empregado; antecipação da primeira parcela do 13º salário; dívida ou responsabilidade contraída pelo empregado com a seguridade social, desde que por ela requisitada; faltas legais ao serviço;

III - contrato coletivo (aqueles estipulados em convenção ou acordo coletivo, por exemplo, a contribuição assistencial);

IV - danos causados pelo empregado (quando a possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado); e

V - autorização prévia e por escrito do empregado (para ser integrado em planos de assistência odontológica; médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada, ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativa associativa dos seus trabalhadores, em seu benefício e dos seus dependentes, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico).

Contrato de Trabalho com Prazo de Experiência

11 - O **EMPREGADO** declara estar ciente de que, mesmo realizando suas atividades em instalações de Clientes da **EMPREGADORA**, não faz, nem fará, jus a qualquer equiparação com os empregados da empresa cliente visto que, como consta deste, as atividades por ele desempenhadas são específicas da **EMPREGADORA**. Assim, e ciente desta, jamais poderá, sob qualquer hipótese, pleitear do cliente, em qualquer demanda trabalhista oriunda deste contrato, responsabilidade solidária e/ou subsidiária.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 03 de maio de 2021.

A55 Consultoria em Credito Ltda

Rafaela Oliveira Brito

Testemunhas:

1 _____

Nome:

CPF/MF:

2 _____

Nome:

CPF/MF: